

1528469-45.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Fernando Deroma De Mello

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 16ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2318936/2021 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 21559346 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 9049/21/247 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 2318936 - 47º D.P. CAPAO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

16ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1528469-45.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1528469-45.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2318936/2021 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 21559346 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 9049/21/247 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 2318936 - 47º D.P. CAPAO REDONDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL PEREIRA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Fernando Deroma De Mello

Vistos.

GABRIEL PEREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a acusação, em estado de calamidade pública (Decreto n. 64.879, de 20 de março de 2020), no dia 23 de novembro de 2021, por volta das 10h30min, na Av. Luiz Gushiken, nº 01, Parque Figueira Grande, nesta cidade e Comarca da Capital, GABRIEL PEREIRA DA SILVA, qualificado a fls. 14/15, trazia consigo, para a entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 583,1g (quinhentos e oitenta e um gramas e um decigrama) de COCAÍNA na forma de "CRACK", substância entorpecente

que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (laudo de constatação de fls. 20/22). Segundo o apurado, Policiais Militares realizavam operação bloqueio intitulada "cavalo de aço" na Av. Luiz Gushiken, sob o viaduto Dona Marisa Letícia, quando interceptaram a motocicleta HONDA CG/150, cor vermelha, placas EEC- 4H67, pilotada por GABRIEL PEREIRA DA SILVA. Durante a abordagem, GABRIEL PEREIRA DA SILVA demonstrou visível nervosismo e claro desconforto com a ação policial, razão pela qual, para além da vistoria veicular, os militares deliberaram, também, pela revista pessoal do indiciado. Assim é que, durante a revista, os militares localizaram em poder de GABRIEL PEREIRA DA SILVA uma grande pedra de COCAÍNA NA FORMA DE "CRACK", com peso líquido de 583,1g (quinhentos e oitenta e um gramas e um decigrama). Flagrado em poder da droga, GABRIEL PEREIRA DA SILVA desembarcou da sua motocicleta e empreendeu fuga correndo, sendo perseguido pelos militares que somente o detiveram na Rua José Maria Shumak, na altura do número 71. A finalidade mercantil está evidenciada pela natureza, quantidade e forma de acondicionamento da droga.

A denúncia foi recebida aos 17 de dezembro de 2021 (fls. 180/81). Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado. Em sede de alegações orais, o Representante do Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia. A defesa requereu a absolvição e, subsidiariamente, a aplicação do artigo 28 da Lei 11.343/2006. Requereu, ainda, que, em caso de condenação, seja aplicado o disposto no §4 do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

É o relatório. Fundamento e decido. A pretensão punitiva procedente.

Imputa-se ao acusado a infração penal prevista no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, o qual possui a seguinte redação:

"Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Das provas colhidas nos autos, constato que a materialidade delitiva encontra-se comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrências, Auto de Exibição e Apreensão, pelo Auto de Constatação Preliminar e pelos Laudos de Exame Químico Toxicológico, cujos resultados foram positivos para Crack.

A autoria também é inconteste, diante da prova oral produzida, notadamente no depoimento claro e coerente dos agentes que efetuaram a prisão do réu.

A testemunha Vinicius César, policial militar, disse que, na data dos fatos, estavam trafegando no Viaduto Maria Letícia, quando avistaram uma motocicleta, eles foram parados em operação policial de fiscalização de trânsito, quando avistou ele se evadindo da parceira, conseguiram deter o réu, constataram que ele portava quase meio quilo de crack; apresentaram ele na delegacia; não lembra o que ele disse em solo policial; a abordagem decorreu de fiscalização de trânsito, abordando diversas pessoas, para verificar condições dos veículos; quando ele foi parado, empreendeu fuga e conseguiram deter o réu; as drogas estava dentro da bag que estava nas costas dele; não conhecia o réu anteriormente; não teve contato com o réu antes de se evadir; quando estava parado no bloqueio foi a parceira quem o abordou; quando ele passou pelo procedimento de abordagem se evadiu; ele se evadiu a pé; abandonou a motocicleta; após isso o alcançaram e fizeram a abordagem; a companheira tentou acompanhar o réu a pé, ela não conseguiu, a testemunha foi atrás dele com a viatura e o levaram de volta para o bloqueio.

A testemunha Poliana, policial militar, disse que se recorda dos fatos; na data o réu foi abordado em bloqueio de trânsito; realizou a abordagem normal; foi revistar a bag, ele ficou nervoso, disse que não precisava olhar, momento em que ele empreendeu fuga; conseguiu detê-lo; era bloqueio de trânsito para verificar irregularidades veiculares; depois foi constatado que ele estava com crack; quando foram atrás do acusado o parceiro conseguiu alcançar o réu; posteriormente, o réu disse que tinha recebido as drogas para entregar a terceira pessoa; não conhecia o

acusado anteriormente; ele não disse quanto receberia pelo serviço; ele disse que não conhecia a pessoa.

Em juízo, o acusado disse que trabalhava doze horas por trinta e seis; trabalhava no Ifood no Burguer King; tinha um motoboy de prenome Michel disse que tinha uma entrega ali, perguntou se queria fazer; colocou na bag, disse que daria cinquenta reais e depois daria mais cinquenta reais; isso equivaleria umas quatro entregas; passou pelo comando, o policial tirou a chave, desligar e levar a moto no comando; entregou os documentos; a policial pegou a bag, se assustou e saiu correndo, ele disse que a entrega era perigosa, por isso correu; estava passando por dificuldades; pagando aluguel e tem filho de seis anos; reconhece que foi infeliz em fazer a entrega; está arrependido; é da sociedade; trabalha registrado desde os dezessete anos; iria fazer a entrega a uma churrascaria; a pessoa estaria esperando no local; está confessando a prática do delito.

As provas são firmes para a condenação.

Ambos os policiais ouvidos em juízo disseram que estavam em uma fiscalização veicular, ocasião em que pararam o acusado. Passaram a realizar a vistoria de rotina. Ao indagarem ao acusado o que havia na bag, o réu empreendeu fuga. A testemunha Vinicius foi atrás do réu e conseguiu detê-lo. Em revista à mochila que o acusado portava, localizaram a grande quantidade de crack.

O acusado, por sua vez, admitiu a prática delitiva.

Desta forma, nada há nos autos que infirme a pretensão punitiva.

A conduta praticada pelo acusado amolda-se perfeitamente ao tipo penal descrito no artigo 33 da Lei nº 11.340/2006.

Afasto, porém, a agravante da pandemia, por entender que não tal fato não colaborou para a prática delitiva.

Assim, a condenação é medida de Justiça.

1º Fase da Dosimetria Penal. Na primeira fase da dosimetria, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, verifico que a natureza das drogas apreendidas, em especial no que diz respeito ao COCAÍNA, na forma crack, merece maior reprovação. Trata-se substância entorpecente que possui enorme grau de dependência e a sua distribuição acarreta grande nocividade para a saúde pública. Viola o princípio da individualização da pena a não valoração de tal circunstância no crime de tráfico quando a droga apreendida possui tal natureza. A quantidade é enorme, em se tratando de crack, merecendo maior reprovação, uma vez que aumenta o risco à incolumidade pública. Diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, aumento a pena em 2/6, fixando a pena-base em 06 e 08 meses e 666 dias-multa.

2º Fase da Dosimetria Penal. Na segunda fase da dosimetria, inexistem circunstâncias legais agravantes. Presente a confissão, diminuo a pena em 1/6, fixando-a em 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e 555 dias-multa.

3º Fase da Dosimetria Penal. Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena. A defesa pleiteou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Todavia, entendo que, pela forma que o comércio ilícito era realizado não comporta a aplicação do referido redutor. Isso porque, restou bem demonstrado que o acusado recebeu a proposta de um indivíduo, segundo ele de prenome Michel, o qual lhe pagaria a quantia de cinquenta reais e após a entrega mais igual quantia, para que entregasse a grande quantidade de crack que seria transportada. As drogas seriam entregues a um outro indivíduo. Desta forma, fica evidente que a traficância era realizada de forma organizada, na qual Michel guardava as drogas, as separava e contratava o acusado para realizar a entrega. Um outro indivíduo a receberia para a posterior venda. Trata-se de esquema criminoso organizado com evidente divisão de tarefas entre os agentes.

Assim, fixo a pena em 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e 555 dias-multa

Regime Prisional.

O regime inicial deve ser o fechado, em observância ao disposto no artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/1990, o qual estabelece o regime fechado para os crimes hediondos e os equiparados, bem como por ser o único apto a atender o binômio prevenção-repressão, dada que as circunstâncias judiciais plenamente desfavoráveis ao réu, tais como natureza e quantidade de drogas, bem como a forma organizada com que o delito foi praticado.

Em razão da pena aplicada, não são cabíveis os benefícios penais e processuais penais.

DISPOSITIVO. Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR o réu GABRIEL PEREIRA DA SILVA como incurso nas sanções do artigo 33, caput, combinado com o artigo 2º e seguintes da Lei nº 8.072/90, à pena de 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 555 dias-multa, cada qual no mínimo legal.

O réu não tem o direito de apelar em liberdade. Primeiro, por permaneceu preso durante o processo, de modo que seria um contrassenso soltá-lo após a condenação. Segundo, porque permanecem presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente no que diz respeito à necessidade de se assegurar a ordem pública, especialmente para afastar o acusado do ambiente social, no qual continua disseminando drogas.

Custas pelo réu, na forma da Lei estadual nº 11.608/2003, artigo 4º. §9º, a, (100 UFESPs), observado o artigo 12 da Lei nº 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria Pública. Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD). Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para o cumprimento do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-se ao Juízo competente".
São Paulo, 23 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA